



**Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^a civile**

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 15.02.2022, esaurita la discussione e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente

MOTIVAZIONE DI SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9162 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019

TRA

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore *Parte_2* e *CP_1* (CF. *P.IVA_2*) in persona del l.r. pro tempore *Parte_2* elettivamente domiciliate in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Indaco, che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTI

E

Controparte_2 C.F. *P.IVA_3*), in persona del legale rappresentante pro tempore *Controparte_3* elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Muzio Clementi n. 68, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Manno, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

CONCLUSIONI

come in atti

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Artt. 132 – 429 c.p.c.

I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, abbia modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.

II. Con ricorso regolarmente notificato, la società [...]]

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore [...]]
Parte_2 e la società *CP_1* in persona del legale rappresentante

pro tempore, *Parte_2* hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la società *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro tempore *Controparte_3* al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“a) in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione commerciale, registrato a Roma 1, in data 17 ottobre 2012 al n. 22371, serie 3, per impossibilità dell’oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c. e per l’effetto condannare la Controparte_4 in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore al pagamento, in ragione delle causali sopra indicate, delle seguenti somme:

(i) con riferimento alla Parte_1 1) a titolo di restituzione dei canoni di locazione dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione alla data di cessione dell’azienda, euro 247.500,00; 2) a titolo di restituzione del deposito cauzionale, euro 13.500,00; 3) a titolo di danni, euro 220.000,00. E pertanto alla complessiva somma di euro 481.000,00 (quattrocento ottantunomila/00) oltre rivalutazione e interessi di cui all’art. 1284, 4 comma, c.c.;

(ii) con riferimento alla CP_1 1) a titolo di restituzione dei canoni di locazione, dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto di azienda alla data di rilascio del bene immobile, euro 40.500,00; 2) a titolo di lucro cessante, euro 240.000,00. E pertanto alla complessiva somma di euro 280.500,00 (duecentottantamila/cinquecento/00) o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi di cui all’art. 1284, 4 comma, c.c.;

(b) in via subordinata accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione commerciale, registrato a Roma 1, in data 17 ottobre 2012 al n. 22371, serie 3, per fatto e colpa della [...] Controparte_4 e per l’effetto condannare la stessa [...] Controparte_4 in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore al pagamento, in ragione delle causali sopra indicate, delle seguenti somme:

(i) con riferimento alla Parte_1 1) a titolo di restituzione del deposito cauzionale, euro 13.500,00; 2) a titolo di indennità ex art. 34 l. 392/78 la somma di euro 81.000,00; 3) a titolo di danni, euro 220.000,00. E pertanto alla complessiva somma di euro 314.500,00 (trecentoquattordicimila/cinquecento/00) oltre rivalutazione e interessi di cui all’art. 1284, 4 comma, c.c.;

(ii) con riferimento alla CP_1 1) a titolo di lucro cessante, euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi di cui all’art. 1284, 4 comma, c.c.;

c) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”

Ha esposto in fatto e in diritto:

- che con atto notarile registrato all’ *Organizzazione_1* di Roma 3 in data **6 aprile 2017**, la *Parte_3* ha ceduto e trasferito alla [...] *Parte_1* l’azienda corrente a Roma, via Portuense 88 avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- che il corrispettivo della suddetta cessione era stato fissato nella complessiva somma di euro 220.000,00;

- che in virtù della suddetta cessione la *Parte_1* [...] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2558 c.c. e 36 legge 392/78, è subentrata nel contratto di locazione commerciale, registrato a Roma 1, in data 17 ottobre 2012;

- che con il citato contratto di locazione ad uso commerciale, la *Controparte_4* ha concesso in locazione, alla [...] *Pt_3* la porzione immobiliare sita in Roma, con autonomo accesso da via Portuense 88;

- che con atto notarile del 4 aprile 2017, registrato all' *Org_1* [...] di Roma 3 in **data 6 aprile 2017** -atto sottoscritto contestualmente alla suddetta cessione di azienda tra *Parte_3* e *Parte_1* [...] la *Parte_1* ha concesso in affitto alla [...] *CP_1* l'azienda sopra descritta corrente a Roma, via Portuense 88;

- che appena dopo un mese l'intervenuta cessione dell'azienda presso l'immobile concesso in locazione si sono verificati numerosi danni dovuti ad infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal tetto, dalle pareti e dalle fogne;

- che in data 21 giugno 2017 il *CP_5* ha comunicato che la Direzione Tecnica, con nota Prot. CQ 55524 del 07/06/2017, ha informato che: *"per l'immobile viene denunciata sia per l'agibilità che per la licenza edilizia lo stesso numero di protocollo (167/2001): occorre chiarire in merito alla legittimità urbanistico edilizia"*;

- che, a fronte di ciò, le ricorrenti hanno richiesto alla resistente la documentazione necessaria a scongiurare la preannunciata inibizione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, la chiusura dell'azienda acquistata dalle *Parte_1* appena due mesi prima;

-che la *Controparte_4* ha inviato alle ricorrenti insufficiente e inefficace documentazione;

- che a seguito dell'accesso agli atti presso il Comune di Roma i tecnici delle ricorrenti hanno accertato l'esistenza di abusi edilizi che incidevano sulla legittimità urbanistico-edilizia dell'immobile concesso in locazione;

- che in data 29 novembre 2017 la *Controparte_4* [...] nel fornire a distanza di due mesi riscontro alla suddetta contestazione, ha affermato l'inesistenza di abusi edilizi che avrebbero potuto incidere sulla regolarità urbanistica del bene concesso in locazione;

- che dinanzi alla illegittimità urbanistico-edilizia dell'immobile sito in Roma, via Portuense 88 e al caparbio comportamento della [...] *Controparte_4* con conseguente impossibilità di proseguire l'attività di somministrazione alimenti e bevande, il bene concesso in locazione veniva riconsegnato alla proprietà in data 22.2.2018;

-**con determinazione del 19 giugno 2018**, notificata alla [...] *Parte_1* in data 28 settembre 2018, a conferma delle contestazioni mosse dalle ricorrenti, il *CP_5* ha comunicato: *"(...) il divieto di esercizio/prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e*

bevande nel locale di via Portuense 88, da parte delle

Parte_1

[...] ;

- la nullità del contratto di locazione per impossibilità dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c, con conseguente diritto alla restituzione dei canoni pagati per indebito oggettivo e risarcimento dei danni;

- in via subordinata, l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione di cui si discute per fatto e colpa della

Controparte_4

[...] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1578 c.c..

Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio parte resistente che, contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda, ha precisato le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, respingere il ricorso proposto da entrambe le parti ricorrente, perché inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto.

In via riconvenzionale:

a) accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa di parte locatrice condannare le parti resistenti in solido secondo vincolo di responsabilità sussidiaria al pagamento, in favore della resistente, della penale per illecita occupazione dell'immobile nella misura pari ad € 206.383 nonché alla restituzione delle somme previste all'art. 15.2 del contratto di locazione per l'ulteriore importo di € 35.400, il tutto con maggiorazione di mora secondo quanto previsto dall'art. 6.2 del contratto di locazione;

b) in subordine, ove fosse accertata lo scioglimento del contratto per recesso unilaterale della parte locatrice condannare le parti resistenti in solido secondo vincolo di responsabilità sussidiaria al pagamento, in favore della resistente, dell'importo di € 27.000 pari sei mensilità del canone di locazione ovvero, in ulteriore subordine, all'importo di € 4.500 il tutto con maggiorazione di mora secondo quanto previsto dall'art. 6.2 del contratto di locazione;

c) in ogni caso, stante la sussistenza dei danni provocati dalla medesima parte locatrice siccome quantificati dalla medesima nelle relazioni del proprio tecnico, condannare le parti resistenti in solido secondo vincolo di responsabilità sussidiaria al pagamento della somma di € 26.637,70, anche in questo caso maggiorazione di interessi moratori convenzionali oltre alle spese di ripulitura del locale per € 9.100 oltre IVA.

Dagli importi oggetto di domanda riconvenzionale andrà detratto il deposito cauzionale.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”

Ha esposto in fatto e in diritto:

- che lo stato dell'immobile concesso in locazione, al momento della stipula del contratto era ben diverso da quella nel quale esso versava al momento in cui l'immobile è stato riconsegnato a parte locatrice e tutti i lavori in esso svolti dopo il settembre 2012 sono stati effettuati su impulso, cure e spese della parte conduttrice;

- che in particolare, le caratteristiche delle quali controparte si duole che avrebbero determinato l'impossibilità di proseguire oltre nell'attività di

somministrazione sono derivate da opere poste in essere dalle parti ricorrenti;

- che la ^{Contr} direttamente e, peraltro, senza chiedere preventivo assenso alla CP_4 appena entrata in possesso dell'immobile ha svolto ingenti lavori;

- che non sussiste alcun profilo di irregolarità urbanistica dell'immobile, tanto è vero che le sole irregolarità delle quali viene data descrizione nel ricorso attengono tutte a profili igienico sanitari e non certo urbanistici;

- che a tale conclusione si è pervenuti anche all'esito dell'incontro occorso in data 21/11/2017 dinanzi al responsabile per l'urbanistica presso il competente municipio, il quale, ha ribadito dinanzi la piena regolarità urbanistica del locale;

- che l'unità immobiliare fa parte di un antico fabbricato appartenente al complesso, parzialmente demolito negli anni 60-70, degli edifici del parco ferroviario della dismessa Stazione Trastevere e che dunque la destinazione d'uso commerciale è stata sancita tramite concessione in sanatoria n. 167/CS del 26/09/2001, rilasciata ai sensi dell'Art.13 L.47/85;

- che il locale è quindi, dal momento della consegna del collaudo in data 09/10/2007, perfettamente "regolare" dal punto di vista edilizio e urbanistico nella sua attuale consistenza dimensionale e "pronto" per l'uso commerciale e per i relativi allestimenti;

- che in data 13/12/2012 è stata presentata la C.I.L.A. prot. n. 96774 con la quale la Parte_3 nuova conduttrice del locale, ha eseguito opere interne tra le quali la realizzazione del soppalco;

- che successivamente sempre per conto della Parte_3 è stata presentata la S.C.I.A. prot. n. 14825 del 21/02/2013, per la installazione di una canna fumaria;

- che la comunicazione con cui il CP_5 ha informato, sia la Parte_1 che la ^{Contr} che la SCIA da loro presentata in data 16.5.2017 presentava irregolarità non aveva ad oggetto alcuna irregolarità urbanistica, ma assai più banalmente essa consisteva nell'invito a rimediare un errore formale nell'indicazione del modulo: nella domanda SCIA le controparti avevano indicato un numero di protocollo sbagliato per cui, alla visita dei vigili, questi avevano riscontrato delle irregolarità perché avevano preso per riferimento delle piante vecchie e superate;

- che il contratto di locazione era già risolto alla data del 19 maggio 2017, allorquando la CP_4 si avvalse di clausola risolutiva espressa in relazione alla mancata consegna, da parte della subentrante conduttrice, della polizza assicurativa prevista dal contratto di locazione, tanto che gli importi successivamente ricevuti non vennero fatturati come canone di locazione;

- che ciononostante parte conduttrice ha consegnato il bene soltanto il 22 febbraio 2018, pagando solo parzialmente la penale contrattualmente prevista per il ritardo nella riconsegna;

- che il locale oggetto di locazione, prima di essere condotto dalle società resistenti è stato condotto da altre società, le quali hanno sempre

e senza alcun problema svolto in esso attività di somministrazione di cibi e bevande al pubblico;

- che le infiltrazioni lamentate nel ricorso, sono state di minima entità e, comunque, esse non vengono considerate da controparte come rilevanti ai fini della risoluzione contrattuale;

- che, pur non essendovi tenuta, la **CP_6** ha proceduto, a proprie spese e cure, ad interventi manutentivi sull'impianto fognario onde prevenire rigurgiti;

- che a seguito del rilascio sono stati necessari interventi di manutenzione, ripristino e ripulitura come documentato per l'importo di oltre 9.000,00 euro;

- l'infondatezza della domanda di nullità del contratto;

- l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte locatrice;

- l'insussistenza del titolo per invocare il risarcimento del danno, il quale inoltre si presenta errato sia sotto il profilo dell'an che del quantum;

- l'infondatezza della domanda di restituzione di quanto versato alla propria dante causa **Parte_3** a titolo di corrispettivo per l'azienda ceduta;

- l'infondatezza della domanda di risarcimento del lucro cessante;

- l'infondatezza della domanda di restituzione dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale, non solo in quanto non ne ha diritto ma anche perché non v'è alcuna responsabilità della locatrice quanto alla risoluzione del rapporto di locazione;

- la mancanza di legittimazione attiva di della **Parte_1**, in riferimento a tale domanda, in quanto non riveste la qualità soggettiva di conduttrice; il difetto di legittimazione passiva della **Parte_1** alla restituzione del deposito cauzionale, visto che esso va restituito alla parte conduttrice una volta cessato il rapporto di locazione;

- la risoluzione del contratto per fatto e colpa di parte conduttrice poiché la stessa ha omesso di consegnare nei termini ivi previsti le polizze assicurative previste dal contratto.

- che, successivamente a tale dichiarazione del 19 maggio 2017 e fino al 22 febbraio 2018, parte conduttrice ha detenuto abusivamente l'immobile contravvenendo all'obbligo di farne pronta restituzione, una volta verificatosi l'evento risolutivo, dovendo versare, come previsto in contratto, la penale di importo pari ad € 206.383

- che poiché la volontà di recedere si è definitivamente manifestata il 16 gennaio, a mente di contratto, è dovuto alla **CP_4** l'equivalente delle somme che avrebbe percepito fino alla mensilità 24 giugno-24 luglio 2018 per il complessivo importo di € 27.000, importo di gran lunga superiore alla cauzione;

- che parte conduttrice **Parte_4** neppure ha versato il canone dell'ultima mensilità nella quale ha occupato l'immobile e cioè quello scadente il 24 gennaio, con conseguente diritto della **CP_4** di vedersi corrisposto tale importo, pari ad € 4.500,00;

- che a seguito del rilascio sono stati necessari interventi di manutenzione, ripristino e ripulitura come documentato, per l'importo di € 9.100 oltre IVA.

Sentite le parti e tentata la conciliazione senza esito favorevole; concessi i termini per l'esperimento della mediazione; introdotta la stessa nei termini e verificata la conclusione con verbale negativo; ritenuta assolta la condizione di procedibilità; acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 5.7.2021 il Tribunale adito ha disposto CTU conferendo all'ausiliario di rispondere ai seguenti quesiti: *"1 – Accerti il C.T.U. se ricorrano o meno i lamentati abusi edilizi in relazione all'immobile oggetto della locazione per cui è causa e se la ricorrenza degli stessi abbia condizionato negativamente lo svolgimento in concreto dell'attività contrattuale che avrebbe dovuto essere svolta all'interno del locale. 2– Se al momento della locazione, il locale commerciale fosse dotato del certificato di agibilità edilizia; 3– Se per la particolare tipologia contrattuale tale certificato fosse necessario ai fini dell'utile svolgimento in concreto dell'attività commerciale pattuita; 4– Se in base al contratto di locazione spettasse al locatore oppure al conduttore dotarsi di detto certificato ai fini dello svolgimento dell'attività contrattuale da esercitarsi all'interno dell'immobile locato; 5– Ove possibile, la data di ultimazione delle opere abusive e la imputabilità delle stesse sotto un profilo edilizio ed urbanistico; 6– Se, per effetto dei lamentati abusi, siano state revocate le licenze commerciali di che trattasi, considerando sia il contratto di locazione sia la cessione di azienda documentata con subentro nel contratto di locazione commerciale; 7– Tenti preliminarmente la conciliazione tra le parti formulando una espressa proposta a cui, eventualmente, aderire entro un termine prefissato".*

All'udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna e decisa mediante lettura del dispositivo, riservati i motivi.

III. La domanda attorea, da giudicarsi procedibile, è meritevole di accoglimento solo in parte, nel resto va disattesa poichè inammissibile ed infondata.

All'esito del giudizio è provato che con contratto di locazione commerciale, registrato a Roma 1, in data 17 ottobre 2012, la [...] *Controparte_4* abbia concesso in locazione, ad uso commerciale, alla *Parte_3* la porzione immobiliare sita in Roma, con autonomo accesso da via Portuense 88; indi che con atto notarile registrato all' [...] *Org_1* di Roma 3 in data 6 aprile 2017, la *Parte_3* abbia ceduto e trasferito alla *Parte_1* l'azienda corrente a Roma, via Portuense 88, avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a fronte del corrispettivo di euro 220.000,00, con subingresso della *Parte_1* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2558 c.c. e 36 legge 392/78 nel contratto di locazione *de quo* oggetto di azienda; la *Controparte_4* abbia, infine, concesso in locazione, alla *Parte_3* la porzione immobiliare sita in Roma, con autonomo accesso da via Portuense 88. L'immobile sia stato riconsegnato al locatore in data 22.2.2018 (v. doc. 18 allegato cartaceo).

Disposta ed espletata C.T.U., l'ing. *CP_7* - esaminati effettuati i dovuti sopralluoghi, ispezioni ed accertamenti, tentata invano la conciliazione tra le parti, – ha acquisito ed analizzato *funditus*:

- gli atti, i documenti ed i verbali di causa;

-l'atto di compravendita del 26.04.2000 del bene immobile oggetto di causa, richiesto e ricevuto in copia conforme all'originale dallo studio del Notaio *Persona_1* (all. 6);

- tre cartelle di atti e documenti ritirati presso il *Org_2* – *Controparte_8* dal sottoscritto c.t.u. consistenti, essenzialmente, in: SCIA subingresso prot. CQ/2017/47919 (all. 15); Comunicazione SUAP commercio, *Controparte_8* del 21.06.2017 (all. 16); Determina Dirigenziale prot. CQ/67201/2018 del 19.06.2018 (all. 17);

- Concessione in Sanatoria n. 167/CS, prot. 78791/2000 “*per l'avvenuto cambio di destinazione d'uso da magazzino a negozio ai sensi dell'art. 13 L. 47/85*” del 26.09.2001 (all. 7 e all. 8);

- DIA prot. 25734 del 22.04.2004 (all. 9), in cui, a pag. 3 della relazione asseverata a firma dell'arch. *Per_2* sia precisato: “*Le opere da realizzare sono le seguenti: consolidamento dell'organismo edilizio e ripristino della facciata posteriore aperta in seguito allo sventramento conseguente alla costruzione dell'edificio retrostante, come da grafici allegati; demolizione di tramezzi; rifacimento degli impianti idrico ed elettrico; rifacimento dei pavimenti e rivestimenti.*”;

- Contratto di locazione del bene immobile oggetto di causa tra la *Controparte_4* locataria e la “*Parte_3*” conduttrice del 24.9.2012 (all. 10);

- CILA prot. 96774 del 13.12.2012 (all. 11), committente “*[...] Pt_3* : dai grafici allegati si evinca la presenza del soppalco con altezza massima al colmo della volta pari a m 2,05 con la seguente indicazione: “*soppalco non praticabile hmedia 107 cm*”;

- parere favorevole *Org_3* del 13.12.2012 (all. 12);

- *CP_9* prot. 14825; committente “*Parte_3*” per realizzazione canna fumaria e altri lavori del 21.02.2013 – (all. 13);

- Trasferimento azienda, corrente in Roma, Via Portuense 88 dalla società *CP_10* alla *Parte_1* 04.04.2017 – (all. 14);

- affitto di azienda tra *Parte_1* e *CP_1* del 04.04.2017;

- SCIA subingresso prot. CQ47919 del 16.05.2017 (all. 15);

- Comunicazione *Org_4* Commercio *CP_5* Municipio *CP_8* alla *Controparte_11* alla *CP_1* 21.06.2017 (all. 16) avente ad oggetto: “*Richiesta di conformazione ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge 241/1990 Comunicazione di avvio procedimento di inibizione dell'attività – somministrazione SCIA subingresso Prot. CQ47919 del 16/5/2017*”, in cui sia comunicato che: “*Con riferimento alla S.C.I.A. di cui all'oggetto si fa presente che la Direzione Tecnica, con nota Prot. CQ 55524 del 07/06/2017, ha informato che: “per l'immobile viene denunciata sia per l'agibilità che per la licenza edilizia lo stesso numero di protocollo (1672001): occorre chiarire in merito alla legittimità urbanistico edilizia*”.

- Determina Dirigenziale, Municipio Roma XII, U.O. Amministrativa e Affari Generali, Servizio *Org_4* del 19.06.2018 – *Org_5* avente ad oggetto: “*Divieto di somministrazione di alimenti e bevande in locale sito in*

Via Portuense 88 Controparte_12 Prot. CQ47919 del 16/05/2017
SCIA subingresso Prot. CQ5766 del 22/01/2018" (all. 17);

- SCIA per agibilità del 8.07.2019, richiedente Controparte_3
amministratore unico della " Organizzazione_6 ; "titolo e/o
comunicazione che ha legittimato l'intervento: SCIA prot. 14825 del
21.02.2013" (all. 18);

- le NOTE TECNICHE DI PARTE ATTRICE (ALL. 19) e di PARTE
CONVENUTA (ALL. 20).

Sulla scorta di esse il nominato ausiliario tecnico, con motivazione
scevra da vizi logici e giuridici, a cui il Tribunale aderisce poiché fondata
sul compiuto esame degli atti e dei documenti allegati e prodotti, ha
accertato e concluso che:

-in data 26.04.2000 la " Parte_5
[...] a responsabilità imitata" abbia acquistato il bene immobile oggetto
di accertamenti, censito in catasto al fg. 452, particella 155, sub 8; all'art. 1
della compravendita le parti abbiano dato atto che: "...che la planimetria
catastale non riproduce esattamente lo stato dei luoghi e che comunque
non ha subito variazioni dal 19 gennaio 2000..."; inoltre, all'art. 3 che: "(...)
quanto alla Legge 28 febbraio 1985 n. 47, modificata dalla Legge 21
giugno 1985 n. 298, dalla Legge 724 del 23 dicembre 1994 e dalla Legge
23 dicembre 1996 n. 662, che l'immobile di che trattasi è stato costruito
anteriamente al 1 settembre 1967, e all'entità in oggetto non sono state
apportate variazioni o modifiche, sia interne che esterne, suscettibili di
sanatoria ai sensi delle citate leggi; e che comunque a tutt'oggi non hanno
avuto legale conoscenza della eventuale adozione dei provvedimenti
sanzionatori indicati nell'art. 41 della Legge n. 47/85 e successive Leggi"
(v. all. 6 – richiesto e rilasciato allo scrivente c.t.u. dallo studio notarile
Per_1);

- l'immobile sia stato interessato in data 26.09.2001 dalla
Concessione in Sanatoria n. 167/CS, prot. 78791/2000 "per l'avvenuto
cambio di destinazione d'uso da magazzino a negozio ai sensi dell'art. 13
L. 47/85" (all. 7 e all. 8);

- negli elaborati grafici allegati alla concessione in sanatoria n.
167/CS del 26.09.2001 (all. 8) il magazzino in argomento non compaia né
nella rappresentazione grafica dell'ante operam né in quella del post
operam. Con D.I.A. prot. 25734 del 22.04.2004 (all. 9), sebbene si faccia
esplicito riferimento che "tra le opere da realizzare" vi fosse il
"consolidamento dell'organismo edilizio e ripristino della facciata
posteriore aperta in seguito allo sventramento conseguente alla
costruzione dell'edificio retrostante", l'unico elaborato grafico presente (all.
9) sia la riproduzione di una planimetria catastale (all. 4), in cui compare il
magazzino retrostante con forma rettangolare. L'attuale conformazione del
magazzino sia, tuttavia, presente nella CILA prot. 96774 del 13.12.2012
(all. 11), da cui si evince che lo stato dei luoghi sia conforme ai grafici
progettuali. Titolo edilizio, quest'ultimo, su cui il Comune non abbia
esercitato potere inibitorio ovvero sanzionatorio;

- per l'immobile sia stata presentata in data 22.04.2004 – DIA prot.
25734 (all. 9) e che a pag. 3 della relazione asseverata a firma dell'arch.
Per_2 in cui siano state specificate le opere da realizzare:

“...consolidamento dell'organismo edilizio e ripristino della facciata posteriore aperta in seguito allo sventramento conseguente alla costruzione dell'edificio retrostante, come da grafici allegati; demolizione di tramezzi; rifacimento degli impianti idrico ed elettrico; rifacimento dei pavimenti e rivestimenti.”;

- le altezze della zona “cucina” rilevate nel corso delle operazioni peritali siano rispettivamente pari a m 2,43 e m 2,76 e la superficie pari a circa 15 m²;

- in data 24.09.2012 sia stato stipulato il contratto di locazione del bene immobile oggetto di causa tra la “*Controparte_4*” locataria e la “*Parte_3*” conduttrice (all. 10) e quest'ultima abbia presentato, quale committente, in data 13.12.2012 la CILA prot. 96774 (all. 11). Dai grafici allegati si evince la presenza del soppalco con altezza massima al colmo della volta pari a m 2,05 con la seguente indicazione: *“soppalco non praticabile hmedia 107 cm”*;

- dal progetto “*Parte_6*” (all 12), (committente *Parte_3* con parere favorevole *Org_7* del 13.12.2012), nel dicembre 2012 la zona destinata alla “*manipolazione alimenti*” sia stata distinta in Area 1 e Area 2, con altezza media pari a m 3,33 (fig. 3 di pagina 8 della relazione) e “*Superficie di mq 22,30 ed un'altezza variabile (minimo 2,70 ad un massimo di 4,95 m)*” come riportato alla pagina 7 della relazione allegata al progetto “*Parte_6*”;

- dopo la sottoscrizione del contratto di locazione, a dicembre 2012, considerata la suddivisione della zona destinata alla “*Manipolazione alimenti*” in due distinte aree, visto anche il parere favorevole espresso dalla *Org_7* al progetto esaminato, redatto e presentato dalla committente “*Parte_3*”, non si apprezzasse alcuna difformità edilizia riferibile all'altezza della cucina e, conseguentemente, non vi fosse alcun condizionamento negativo allo svolgimento dell'attività contrattuale, per quanto in concreto al momento del sopralluogo le altezze fossero inferiori;

- l'altezza media del soppalco sia pari a m 1,39; esso sia stato assentito con CILA prot. 96774 del 13.12.2012 (all. 11), la cui altezza massima al colmo della volta sia stata posta pari a m 2,05 con la seguente indicazione: *“soppalco non praticabile hmedia 107 cm”*. Non ricorresse, quindi, con riferimento al soppalco, alcun abuso edilizio. Conseguentemente, non vi fosse alcun condizionamento negativo allo svolgimento in concreto dell'attività contrattuale;

- la superficie del locale adibito a cucina sia pari a m 215,50, inferiore ai requisiti minimi. Alla data di dicembre 2012, tuttavia, l'area distinta in Area 1 e Area 2, adibita alla “*manipolazione alimenti*” avesse superficie pari a m² 22,30, come si desume dalla CILA prot. 96774 (all. 11) e dal parere favorevole rilasciato dalla *Org_7* il 13.12.2012 (all. 12) sicchè visto anche il parere favorevole espresso dalla *Org_7* al progetto esaminato, redatto e presentato dalla committente “*Parte_3*”, non ricorresse alcuna difformità edilizia riferibile all'altezza della cucina e, conseguentemente, alcun condizionamento negativo allo svolgimento dell'attività contrattuale;

- in data 21.02.2013 il committente *Pt_3* abbia presentato SCIA prot. 14825 per realizzazione canna fumaria e altri lavori (all. 13);

- in data 4.04.2017 sia stato trasferito il contratto di locazione in uno alla azienda, corrente in Roma, Via Portuense 88 dalla società CP_10 alla Parte_1 (all. 14);

- in pari data, 4.04.2017, Controparte_13 abbia concesso in affitto alla CP_1 l'anzidetta azienda col contratto di locazione prevendo la corresponsione dei canoni direttamente al locatore;

- con SCIA di subingresso della società Pt_1, inoltre, l'arch. Persona_3 il 15.05.2017 abbia asseverato che *"lo stato dei luoghi e la destinazione d'uso del locale, come riportato nei grafici di progetto, è conforme al titolo edilizio CILA PROT. CQ/2012/96774 del 13.12.2012 e Org_8 (mun XII), sopra riportato"*. I medesimi grafici del locale riproducenti la suddivisione della cucina in Area 1 e Area 2, siano stati proposti nella "NOTIFICA PER MODIFICA ATTIVITÀ REGISTRATA", sottoscritta dal legale rappresentante della società Parte_1 (all. 15). Dunque, alla data di dicembre 2012, e fino al subentro della società ricorrente Parte_7 non vi fosse, con riferimento alle dimensioni della cucina, alcun abuso edilizio che condizionasse negativamente lo svolgimento dell'attività contrattuale;

- dal confronto dei grafici allegati alla predetta DIA prot. 25734 del 22.04.2004, a firma dell'arch. Persona_4 con lo stato dei luoghi, si desuma la regolarità urbanistica del magazzino dell'immobile concesso in locazione. Nella relazione asseverata sia stato, infatti, precisato:

"(...) Le opere da realizzare sono le seguenti:

- consolidamento dell'organismo edilizio e ripristino della facciata posteriore aperta in seguito allo sventramento conseguente alla costruzione dell'edificio retrostante, come da grafici allegati;

- demolizione di tramezzi;

- rifacimento degli impianti idrico ed elettrico;

- rifacimento dei pavimenti e rivestimenti.";

- al momento della locazione avvenuta il 24.09.2012 il locale commerciale oggetto di causa, non fosse dotato del certificato di agibilità, per il quale solo successivamente sia stato depositato la CP_9 (o CP_14) per la agibilità, a cura della proprietà (vedi allegato n.23, con prot. n. QI/2019/116888 del 08/07/2019 del Dipartimento PAU - Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma);

- il certificato di agibilità - acquisito dalla società convenuta, proprietaria dell'immobile, in data 8 luglio 2019 (all. 18) – fosse in concreto necessario ai fini dell'utile svolgimento in concreto dell'attività commerciale pattuita. L'agibilità degli immobili sia, infatti, disciplinata dall'art. 24 del DPR 380/2001, il quale all'art. 1, comma 1 dispone che *"La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata"*. E ancora, al comma 2, è stabilito: *"Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi*

causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata (...)”;

- successivamente alla stipula del contratto di locazione del 24.09.2012, la *Parte_3* per lo svolgimento dell'attività commerciale, abbia redatto e presentato agli Uffici competenti i seguenti titoli abilitativi: - CILA prot. 96774 del 13.12.2012 (all. 11); - *CP_15* del 13.12.2012 (all. 12); SCIA prot. 14825 del 21.02.2013 (all. 13) ma non abbia anche provveduto anche agli adempimenti previsti al comma 2 dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 secondo cui *“entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata”*;

- alla data di stipula del contratto, con l'emissione del parere favorevole *Pt_6 CP_15* del 13.12.2012 (all. 12) e fino al subentro della *Parte_1* ad eccezione della mancata segnalazione certificata per l'agibilità, non vi fossero opere abusive;

- nel corso delle operazioni peritali la superficie della cucina sia stata risultata pari a circa m2 15, difforme dalla Segnalazione certificata per l'agibilità (all. 19);

- in data 21.6.2017 la Direzione di Struttura U.O. Amministrativa e Affari Generali – *Org_9* del Municipio *CP_8* abbia trasmesso alla *Parte_1* e alla *CP_1* il provvedimento prot. 61163 (all. 16), avente il seguente oggetto: *“Richiesta di conformazione ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge 241/1990 Comunicazione di avvio procedimento di inibizione dell'attività – somministrazione SCIA subingresso Prot. CQ47919 del 16/05/2017”*. Nel predetto documento sia chiarito: *“Con riferimento alla S.C.I.A. di cui all'oggetto si fa presente che la Direzione Tecnica, con nota Prot. CQ 55524 del 07/06/201, ha informato che: “per l'immobile viene denunciata sia per l'agibilità che per la licenza edilizia lo stesso numero di protocollo (167/2001): occorre chiarire in merito alla legittimità edilizia”*.

Al riguardo si precisa che la S.C.I.A., qualora non sia debitamente compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla documentazione necessaria, non costituisce titolo per intraprendere l'attività imprenditoriale in modo regolare.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 19 della legge 241/90, si invita la S.V. a far pervenire quanto richiesto dalla Direzione Tecnica entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente.

Si comunica, ai sensi degli art. 7 e 8 della predetta legge, che in difetto di produzione dei richiesti documenti nel termine indicato si disporrà l'inibizione dell'attività intrapresa e la rimozione degli effetti dannosi (...)” Nella richiamata SCIA subingresso (all. 15) alla pag. 8 del modulo, nei primi due riquadri venga riportato il medesimo documento n. 167/CS del 2001, sia per la licenza edilizia che per il certificato abitabilità/agibilità. La Segnalazione certificata di agibilità dell'immobile commerciale, alla data di presentazione della SCIA subingresso, del 16.05.2017, non fosse presente;

-nella Determina Dirigenziale prot. CQ/67201/2018 del 19.6.2018 (all. 17), a pag. 2 si legga, tra l'altro:

<<(…) Dato atto che:

la Direzione Tecnica, in merito alla compatibilità edilizio-urbanistica, con Prot. CQ55524 del 7/06/2017 ha rilevato che “per l’immobile viene denunciata sia per l’agibilità che per la licenza edilizia lo stesso numero di protocollo(167/2001) occorre chiarire in merito alla legittimità urbanistico edilizia”

Considerato che:

con nota Prot. CQ61163 del 21/06/2017, regolarmente notificata nella medesima data, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L. 241/90, questa Amministrazione ha invitato la Parte_1 a provvedere alla conformazione dell’attività alla normativa vigente, stante la sopra citata nota della Direzione Tecnica;

Tenuto conto che:

la Parte_1 non ha presentato a tutt’oggi la documentazione comprovante l’avvenuta conformazione;

Considerato che:

con Scia di subingresso Prot. CQ5766 del 22/01/2018 la [...] Parte_1 ha comunicato la reintestazione dell’attività con contestuale sospensione della stessa indicando come motivo di reintestazione/sospensione la “Difformità della liceità urbanistica relativa alla autorizzazione del soppalco e della cucina sottostante”;

che, in data 21/03/2018 con nota Prot. CQ30656 è stata richiesta la conformazione anche dell’attività di cui alla Scia di subingresso/reintestazione, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa Parte_1 in ordine alla carenza dei requisiti edilizi-urbanistici del locale;

Tenuto conto che:

a tutt’oggi, anche per quest’ultima richiesta di conformazione non è pervenuto alcun riscontro in merito;

Considerato che:

la CP_9 Prot. CQ47919 del 16/05/2017 e la CP_9 Prot. CQ5766 del 22/01/2018, pertanto, risultano carenti dei requisiti e dei presupposti di cui all’art.19, co. 1, della L.241/90 e quindi, qualora l’attività fosse esercitata sarebbe in contrasto con la vigente normativa in materia edilizia; (...). Conseguentemente, sia stato disposto dal Direttore del Servizio [...]

Org_9 del Municipio CP_8 “il divieto di esercizio/prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in Via Portuense 88, da parte della Parte_1 ;

-a causa del mancato riscontro alle richieste dell’Ufficio e la conseguente mancata conformazione dell’attività alla normativa vigente, sia stato disposto, quindi, il divieto dell’esercizio dell’attività commerciale, di che trattasi, con D.D. prot. CQ/67201/2018 del 19.6.2018 (all. 17), alla società Parte_7 (v. Determina Dirigenziale, Municipio Roma XII, U.O. Amministrativa e Affari Generali, Servizio SUAP Commercio avente ad oggetto: “Divieto di somministrazione di alimenti e bevande in locale sito in Via Portuense 88 Controparte_12 Prot. CQ47919 del 16/05/2017 SCIA subingresso Prot. CQ5766 del 22/01/2018” (all. 17);

-nella richiamata SCIA subingresso (all. 15) alla pag. 8 del modulo, nei primi due riquadri sia stato riportato il medesimo documento n. 167/CS del 2001, sia per la *licenza edilizia* che per il *certificato abitabilità/agibilità*. Documento quest'ultimo (*Segnalazione certificata di agibilità*), di cui l'immobile commerciale, alla data di presentazione della SCIA subingresso, del 16.05.2017, non ne era dotato;

- in data 08.07.2019 sia stata richiesta dal proprietario, [...] CP_3 amministratore unico della "Organizzazione_6" la SCIA per agibilità, a fine di ottenere "*titolo e/o comunicazione che ha legittimato l'intervento: SCIA prot. 14825 del 21.02.2013*" (all. 18).

All'esito degli accertamenti eseguiti il C.T.U. ha verificato che alla data della stipula del contratto di locazione, inerente l'unità immobiliare *de qua agitur* ed allo stato al momento del deposito della relazione, l'immobile non fosse essere privo di titoli edilizi rilasciati e legittimanti la regolarità urbanistica, con conseguente agibilità sotto il profilo dell'aspetto tecnico urbanistico inerente il rilascio del "*certificato di agibilità*" (art. 24 DPR 380/2001).

Tanto è vero che la richiesta di rilascio sia stata, successivamente, favorevolmente, accolta sul presupposto l'esistenza dei titoli urbanistici legittimanti dell'unità immobiliare.

Invero, con riferimento alla certificazione di agibilità degli immobili, la stessa, attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato ed ai presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere. Il legittimo esercizio dell'attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere.

Quindi, il C.T.U. ha concluso con l'affermazione che, almeno allo stato ed alla data di deposito della relazione, per tutto quanto anzidetto, l'unità immobiliare, nel suo stato attuale, non avesse problematiche proprie, imputabili al locatore, che impedissero di ottenere tale certificazione.

Per contratto, contrariamente a quanto sostenuto dal C.T.U., che di fatti sul punto ha rimandato alla valutazione del giudice *quale peritus peritorum*, deve ritenersi ascrivibile soltanto alla sfera del conduttore che ha, poi, trasferito l'azienda alla Parte_1 il mancato perfezionamento dell'iter amministrativo, successivo alla presentazione della Dia e della SCIA.

Nel contratto di locazione era stato, infatti, pattuito:

<<all'art. 1, punto 3: "*il conduttore, dopo aver direttamente verificato – a mezzo di propri tecnici e professionisti specificamente qualificati – lo stato di fatto e di diritto della porzione immobiliare di proprietà della Controparte_4 e dopo avere acquisito ogni necessaria ed opportuna documentazione e/o informazione presso i competenti Uffici, ha manifestato il proprio interesse ad acquisire la disponibilità, a titolo locativo, della suddetta porzione immobiliare, destinata ad uso commerciale, ivi compresa la terrazza di copertura d'uso*

esclusivo, nello stato in cui si trova, salvi i lavori di cui agli articoli 8.1. e 8.2. del presente contratto, da eseguirsi a tutta cura e spese della parte conduttrice”;

articolo 1, punto 4: *“il conduttore ha dichiarato di voler adibire la porzione immobiliare oggetto del presente contratto ad uso diverso da quello abitativo, e precisamente somministrazione di alimenti e bevande, nonché attività di intrattenimento e svago, mediante contatto diretto con il pubblico dei consumatori – utenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, 35, 37 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto disposto all’articolo 16 del presente contratto”;*

articolo 1, punto 5: *“la Controparte_4 ha dichiarato di essere disponibile a concedere in locazione la porzione immobiliare oggetto del presente contratto, libere da persone e cose, nello stato e nella consistenza in cui si trovano, per l’uso come sopra dichiarato.”>>*

Ne deriva che alla Pt_3 ed indi a colui che è subentrato nel contratto spettava richiedere il certificato di agibilità, essendosi essa impegnata, per contratto ad eseguire, a proprie spese e cura, tutti gli interventi di modifica e/o di adattamento, di allestimento, di finitura e di arredo, funzionali al godimento della porzione immobiliare oggetto del contratto e della terrazza, inclusa l’installazione della canna fumaria e di areazione, nonché dei suoi impianti, necessari all’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 7.1 del contratto, nonché ad ogni altra esigenza del conduttore.

A seguito del trasferimento di azienda, tali obblighi sono stati dislocati in capo alla Parte_1 e, quindi, alla Contr_1 a cui la seconda aveva affittato, mantinente, l’azienda con subingresso, di quest’ultima, nel rapporto di locazione, comunicato dal concedente alla locatrice ex art. 36 legge n. 368 del 1972.

Il locatore, dal suo, canto, per contratto aveva autorizzato, sin dalla stipula del contratto di locazione, l’esecuzione dei lavori necessari per la ristrutturazione ed il restauro dell’immobile locato, diretti a renderlo idoneo all’uso cui intende adibirlo parte conduttrice, ivi compresa la realizzazione di una scala, ovvero un ascensore, per consentire l’accesso alla terrazza sovrastante l’immobile. Per contratto ogni modificazione avrebbe dovuto essere eseguita a regola d’arte ed avrebbe dovuto essere effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative e previo ottenimento delle prescritte licenze od autorizzazioni. A tal fine il locatore si era impegnato a prestare ogni più ampio ed opportuno assenso e collaborazione il conduttore per tutto quanto necessario ed opportuno ad ottenere le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione dei suddetti lavori.

Anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore va, quindi, rigettata.

8.2. – A fronte della rinuncia, da parte del locatore, ad avvalersi della facoltà di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza contrattuale, in difformità con quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392, e della riduzione del canone consentita a norma dell’articolo 5.4 che precede, la parte conduttrice si obbliga

espressamente ad eseguire, a propria esclusiva cura e spese, l'installazione della canna fumaria e di areazione.

Il locatore autorizza sin da ora l'esecuzione dei lavori necessari per la ristrutturazione ed il restauro dell'immobile locato diretti a renderlo idoneo all'uso cui intende adibirlo parte conduttrice, ivi compresa la realizzazione di una scala, ovvero un ascensore, per consentire l'accesso alla terrazza sovrastante l'immobile. Tali lavori verranno eseguiti ad esclusiva cura e spese di parte conduttrice, previa visione e accettazione da parte del locatore dei relativi progetti.

Per completezza dei lavori da effettuarsi, spettava al conduttore richiedere, col previsto consenso del locatore, il certificato di agibilità.

Secondo la giurisprudenza pressoché maggioritaria, l'ottenimento di tale certificato di agibilità incombe, salvo diverso patto, sul locatore: pertanto, la sua mancanza può configurare una ipotesi di specifico inadempimento, giustificante la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c., nonché determinare l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni sofferti dal conduttore, proprio in ragione della mancanza del certificato stesso.

Tuttavia, in armonia con le condizioni cui il legislatore subordina la risoluzione del contratto di locazione, per la Suprema Corte di Cassazione, la circostanza della mancanza del certificato di agibilità può legittimare una risoluzione solo ove il conduttore non fosse a conoscenza della mancanza del certificato in commento né che questa fosse facilmente conoscibile (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3441/2002, nonché Cass., Sez. III, sent. n. 13651/2014).

A maggior ragione, la mancanza del certificato in questione non assume alcuna rilevanza, qualora il conduttore abbia concretamente utilizzato il bene: questi sarà al più legittimato ad una azione di risoluzione solo qualora la mancanza del provvedimento amministrativo sia derivata dal fatto che l'ente tenuto al rilascio lo abbia negato per mancanza dei presupposti di legge (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1230/2000).

Infine, un eventuale risarcimento sarebbe dovuto solo ove la mancanza del certificato di agibilità sia ascrivibile, quanto meno a titolo di colpa, al locatore: la responsabilità di quest'ultimo va esclusa se egli prova con qualsiasi mezzo idoneo, anche tramite presunzioni, che non poteva rendersi conto dell'accertato difetto con la comune diligenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1458/1981).

Nel caso in esame, il CTU ha chiaramente escluso la mancanza dei titoli edilizi, dovendosi ritenere ascritto al solo conduttore, che doveva eseguire tutti i lavori di costruzione, l'onere di procurarsi il certificato di agibilità, con il consenso del proprietario.

Essendovi la certezza che CP_16 non abbia negato al proprietario il rilascio del certificato di agibilità, all'esito del giudizio, deve escludersi che il contratto, sin dall'origine, fosse invalido per vizi strutturali della qualità della cosa, per vizi occulti intrinseci del bene locato e, per tale via, per impossibilità giuridica dell'oggetto della prestazione (v. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 25 giugno 2019, n. 16918 secondo cui: *"In tema di locazione, il mancato conseguimento del certificato di agibilità che non dipenda da intrinseche caratteristiche*

dell'immobile locato, ma dall'inerzia della parte tenuta a farne richiesta – la quale, salvo diversa previsione contrattuale, va individuata nel locatore – ovvero dallo svolgimento negligente o comunque erroneo della relativa procedura, non determina la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto". In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che non fosse configurabile la nullità del contratto di locazione ad uso commerciale di un immobile la cui agibilità, sussistente al momento della consegna, era venuta meno in conseguenza di lavori effettuati nel corso del rapporto).

Solo in simili casi la mancanza di inagibilità costituisce un vizio preesistente ed insanabile.

Da ultimo, nondimeno, la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n. 41744 del 28/12/2021) ha sancito che: *"In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il mancato conseguimento del certificato di agibilità del bene locato non attiene alla validità del contratto e non rientra fra i vizi della cosa ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti"*. In tal modo si è inteso dare continuità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., 21/08/2020, n. 17557) che, sul rilievo della diretta inerenza della nozione di "vizio" della cosa locata (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1578 cod. civ.) alla struttura materiale del bene, ha escluso dal tema dei vizi della cosa (oltre che da quello sulla validità contrattuale) tutti i casi in cui il bene concesso in godimento sia privo dei titoli amministrativi necessari o indispensabili ai fini della utilizzazione della stessa cosa, in sé considerata (ossia, secondo la propria destinazione economica), o in conformità all'uso convenuto tra le parti, dovendo tale questione integralmente risolversi sul terreno dell'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti (v., altresì, Cass. Civ. 20/08/2018, n. 20796 e Cass. Civ. 26/07/2016, n. 15377) e non già sul piano dei vizi della cosa locata (v. anche Cass. Civ., ord., 13/06/2018, n. 15378, Cass. Civ. 7/06/2011, n. 12286).

Va, pertanto, disattesa la domanda tesa:

"in via principale, ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione commerciale, registrato a Roma 1, in data 17 ottobre 2012 al n. 22371, serie 3, per impossibilità dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c. e per l'effetto condannare la Controparte_4 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore al pagamento, in ragione delle causali sopra indicate, delle seguenti somme:

(i) con riferimento alla Parte_1 1) a titolo di restituzione dei canoni di locazione dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione alla data di cessione dell'azienda, euro 247.500,00; ... 3) a titolo di danni, euro 220.000,00. E pertanto alla complessiva somma di euro 481.000,00 (quattrocento ottantunomila/00) oltre rivalutazione e interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c.;

(ii) con riferimento alla CP_1 1) a titolo di restituzione dei canoni di locazione, dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto di azienda alla data di rilascio del bene immobile, euro 40.500,00; 2) a titolo di lucro cessante, euro 240.000,00. E pertanto alla complessiva somma di euro 280.500,00 (duecentottantamila/cinquecento/00) o nella somma

maggior o minor che verrà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c..”

A tutto concedere la società *Parte_1* non avrebbe mai potuto ottenere la restituzione dei canoni di locazione dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione alla data di cessione dell'azienda, euro 247.500,00 corrisposti dalla società *Pt_3*.

Riportato sul terreno dei prospettabili inadempimenti delle parti, la questione relativa al difetto del certificato di agibilità in parola, dev'essere escluso il colpevole inadempimento del locatore all'obbligazione di garantire l'esistenza dell'agibilità dell'immobile.

Secondo quanto sinora esposto, per la particolare caratteristica dell'immobile e per la peculiarità dei detti patti assunti tra le parti, ritiene il Tribunale che competesse contrattualmente, unicamente, al conduttore completare tutte le procedura amministrative avviate per l'esecuzione dei lavori a farsi nell'immobile, funzionali alla realizzazione dell'attività commerciale.

A proposito del mancato ottenimento del certificato di agibilità, di recente, la Corte di Cassazione – v. Sez. III, ordinanza numero 9670 del 26 maggio 2020 - ha stabilito, che l'onere di procurarsi tale documento, considerabile a tutti gli effetti una certificazione amministrativa, spetta solo al conduttore, difatti *«nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò anche quando il diniego dell'autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato»* (ibidem, v. Cass. n. 1735/2011).

Dev'essere, dunque, respinta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore, formulata in via subordinata:

“b) in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione commerciale, registrato a Roma 1, in data 17 ottobre 2012 al n. 22371, serie 3, per fatto e colpa della [...]

Controparte_4 e per l'effetto condannare la stessa [...]

Controparte_4 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore al pagamento, in ragione delle causali sopra indicate, delle seguenti somme:

(i) con riferimento alla Parte_1 2) a titolo di indennità ex art. 34 l. 392/78 la somma di euro 81.000,00; 3) a titolo di danni, euro 220.000,00. E pertanto alla complessiva somma di euro 314.500,00 (trecentoquattordicimilacinquecento/00) oltre rivalutazione e interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c.;

(ii) con riferimento alla CP_1 1) a titolo di lucro cessante, euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) o nella somma maggior o minor che verrà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c.;

c) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”

Infine, non può sottacersi che il divieto di esercizio dell'attività – con Determina Dirigenziale prot. CQ/67201/2018 del 19.6.2018 - sia successivo al rilascio dell'immobile avvenuto nel 22.2.2018.

La domanda di indennità ex art. 34 legge n. 392 del 1978 dev'essere rigettata poiché la disposizione consente, in caso di rilascio dell'immobile, il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento in misura pari a 18 mensilità dell'ultimo canone a favore della parte conduttrice di locazione ad uso commerciale, allorché la cessazione del rapporto di locazione non sia dovuta a risoluzione per inadempimento, morosità, disdetta o recesso del conduttore.

Nella fattispecie il contratto è cessato per mutuo consenso.

IV. E' ammissibile, procedibile ma meritevole di accoglimento solo per quanto di ragione, la domanda avanzata, in via riconvenzionale, dalla società Controparte_2 onvenuta.

Contrariamente alle previsioni contrattuali, la parte conduttrice subentrante nel contratto in data 4.4.2017, non ha omesso di consegnare nei termini previsti (30 giorni) le polizze assicurative previste dal contratto, richiestele ex artt. 16 ed 11 del contratto con missive in atti del 19.4.2017, del 3.5.2017, del 12.5.2017, v. art. 11 del contratto:

GARANZIE ACCESSORIE – POLIZZE ASSICURATIVE

11.1. – Per l'intera durata del presente contratto, la parte conduttrice si obbliga a stipulare, con compagnia assicurativa di primaria importanza, una polizza assicurativa per incendio ed i rischi accessori (fulmine, esplosione, scoppio, danni acque e ricerca guasti, allagamenti, colpa grave dell'assicurato/contraente) ed una polizza assicurativa per responsabilità civile per possibili danni a terzi, persone e cose che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta e, comunque, dall'utilizzo dell'immobile, che preveda massimali unici non inferiori ad € 750.000. I relativi contratti assicurativi dovranno essere consegnati in copia al locatore entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione apposta in calce al presente contratto e, comunque, non oltre la data – laddove anteriore – in cui verranno iniziati i lavori di ristrutturazione, restauro ovvero di installazione di canne fumarie e di areazione.

).

Secondo la prospettazione, a seguito di tale inadempimento, parte locatrice, avvalendosi della clausola di risoluzione espressa, con lettera raccomandata del 19.5.2017 ha sciolto il vincolo contrattuale con dichiarazione correttamente formalizzata e ricevuta dalla conduttrice e pure dalla sua avente causa. Gli importi versati dal conduttore per il godimento dell'immobile locato sono stati accettati e contabilizzati come indennità di occupazione.

Viceversa dagli atti di causa risulta che i lavori fossero finiti in data 17.5.2016; che la polizza assicurativa prevista dal contratto fosse stata già versata prima dell'acquisto dell'azienda da parte della Pt_1 (doc. 1) tant'è che la locatrice richiedeva copia del contratto di assicurazione “*volturato a vostro nome*” (doc. 2); che la conduttrice ebbe a stipulare una nuova polizza che consegnò alla resistente con pec del 26 maggio 2017.

Dal complessivo carteggio intrattenuto dalle parti tra l'ottobre ed il gennaio 2018 (allegato al fascicolo di parte resistente ed in parte di parte ricorrente in sede di memoria integrativa) si ricava, inoltre, chiaramente che il rapporto contrattuale sia continuato tra le parti sino a che esse non

abbiano consensuale deciso di addivenire al rilascio dell'immobile in data 22.2.2018.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, a parere del Tribunale, non può essere accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 C.C., per inadempimento del conduttore cessionario e del cedente all'obbligo prescritto all'art. 11 del contratto e che, nella fattispecie, non sia configurabile alcun recesso unilaterale del conduttore.

Di conseguenza, non potendosi parlare di ritardo nella restituzione dell'immobile locato, dev'essere respinta la domanda riconvenzionale di condanna delle parti ricorrenti in solido, secondo vincolo di responsabilità sussidiaria al pagamento, in favore della resistente, della penale per illecita occupazione dell'immobile nella misura pari ad €. 206.383 nonché alla restituzione delle somme previste all'art. 15.2 del contratto di locazione per l'ulteriore importo di € 35.400, il tutto con maggiorazione di mora secondo quanto previsto dall'art. 6.2 del contratto di locazione.

Essendo stati eseguiti i lavori previsti in contratto e non ricorrendo ipotesi di inadempimento da parte del conduttore, nemmeno, può trovare l'applicazione dell'art. 15.2 del contratto secondo il quale: *"In caso di risoluzione anticipata del presente rapporto per recesso e/o disdetta della parte conduttrice, per inadempimento della medesima, ovvero per la sua sottoposizione ad una delle procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere, contestualmente alla risoluzione ed in unica soluzione, il 50% degli importi differenziali del canone di cui al precedente articolo 5.4., dei quali il conduttore abbia effettivamente beneficiato e nella sola ipotesi in cui alla data di efficacia della risoluzione del rapporto, parte conduttrice non abbia eseguito i lavori di cui all'art. 8.2., co. 1, che precede."*

V. Essendo stato rilasciato l'immobile alla società [...] [...]

Parte_1 va restituito il deposito cauzionale di €. **13.500,00** oltre interessi dal versamento (**24.09.2012**) alla data della decisione (15.2.2023), pari ad €. **14.581,63** sino al soddisfo.

Nondimeno, dal verbale di rilascio appare evidente che l'immobile non fosse completamente sgombero e che mancassero:

- sanitari *meno bruciatore, un copricassetto WC danneggiato, una cassetta mancante senza WC menelcip (pisci)*
- scarichi e impianto fognario *scarichi portelli laici malfunzionanti con mura di terra*

Per rimediare a tali mancanze si ritiene congruo la corresponsione in favore del locatore dell'importo, equitativamente determinato all'attualità, in euro 2.500,00 che va detratto dall'ammontare dovuto a titolo di deposito cauzionale.

A fronte della richiesta espressa non risulta che la parte conduttrice Parte_4 abbia versato il canone dell'ultima mensilità di gennaio 2018 con conseguente diritto, pacifico, della CP_4 di vedersi corrisposto tale importo, pari ad € 4.500,00.

VI. Le ragioni della decisione, la parziale soccombenza reciproca il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulle questioni dedotte in giudizio, costituiscono “*giusti gravi motivi*” per dichiarare la compensazione integrale tra tutte le parti costituite.

Quelle di C.T.U. gravano integralmente su parte attrice.

Dev'essere respinta la domanda volta ad ottenere la condanna della parte resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo cod. proc. civ., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, giacchè all'esito del giudizio non risulta neanche *aliunde* accertato l'elemento soggettivo del dedotto illecito (mala fede o colpa grave) e/o l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue, da un lato, che nulla può essere liquidato a tale titolo neppure ricorrendo ai criteri cd. equitativi (cfr. Cass. Civile, Sent. 12422 dell'1-12-1995) e, dall'altro, che per la regolamentazione delle spese di lite occorre riferirsi all'ordinario criterio della soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, **dichiara** la parte resistente tenuta al versamento in favore di *Parte_1* dell'importo di **euro 14.581,63**, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo, a titolo di restituzione del deposito cauzionale;

2) rigetta, nel resto, per le ragioni di cui in motivazione, le domande attoree;

3) accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale, e, per l'effetto, dichiara che: a) *CP_1* è tenuto a corrispondere euro 4.500,00 in favore della società resistente, a titolo di canone di gennaio 2018 maturato e non corrisposto, oltre interessi ex art. 1282 c.c.; b) *Parte_1* è tenuta a corrispondere euro 2.500,00 in favore della società resistente a titolo di danni;

4) rigetta, nel resto, per le ragioni di cui in motivazione, le domande riconvenzionali;

5) dichiara la compensazione tra la somma dovuta al comma 1 a *Parte_1* e la somma di cui al comma 3 da essa dovuta alla *Controparte_2* e, per l'effetto, **condanna la società** resistente a versare in favore di *Parte_1* il residuo importo di **euro 12.081,63**, oltre ulteriori interessi dalla decisione sino al soddisfo;

6) condanna, per l'effetto, *CP_1* a corrispondere euro 4.500,00 in favore della società resistente, a titolo di canone di gennaio 2018 maturato e non corrisposto, oltre interessi ex art. 1282 c.c.;

7) pone integralmente a carico delle parti attori in solido, le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento in atti;

8) dichiara le spese e le competenze di lite integralmente compensate tra tutte le parti costituite, eccetto quelle di C.T.U..

Motivi a giorni 30.

Così deciso in Roma 15/2/2023

Il Giudice Unico
dott.ssa Maria Flora Febbraro